

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1869/2538	นางสุนันท์ ลิ้มปัจจนางกูร	โจทก์
	นางล่องเอ็ง แซ่เต็งฯ กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นางสาวศศิวรรณ ปิ่นสุวรรณ	จำเลย
	นายอดิศักดิ์ พูลเทียบรัตน์ ทนายจำเลย	
	ที่ 1 ที่ 3	
		ผู้ยื่นคำร้อง
	และจำเลยร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88 วรรคสาม

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 และจำเลยร่วมฎีกา จำเลยที่ 1ที่ 3 และจำเลยร่วมมีความประสงค์ที่จะอ้างคำพิพากษา ของศาลจังหวัดชัยบุรี คดีหมายเลขแดงที่ 1041/2537 ระหว่างนางสุนันท์ลิ้มปัจจนางกูรโจทก์นางล่องเอ็งแซ่เต็ง กับพวกจำเลย เป็นพยานหลักฐานในชั้นฎีกา เหตุที่จำเลยเพ่งอ้าง คำพิพากษาดังกล่าวในชั้นฎีกา เนื่องจากคดีดังกล่าวเพ่งจะมีคำพิพากษาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดรับคำพิพากษาดังกล่าวด้วยโปรดอนุญาต หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอให้ศาลหมายเรียกนางสาวศศิวรรณปิ่นสุวรรณ เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมแบ่งแยกที่ดินพิพาทจำนวน 15 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา ตามแผนที่ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ 1778 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์โดยปลอดจาก

ภาระติดพัน ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน จำนวน 100,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2534) เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ชำระแทน
จนครบ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ที่ 3 และจำเลยร่วมฎีกา พร้อมกับยื่น
คำร้องนี้(อันดับ 143,141)

คำสั่ง เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดย เทียงธรรม จึง
ได้รับบัญชีระบупยานเพิ่มเติมของจำเลยที่ 1ที่ 3 และจำเลยร่วม

คำสั่ง เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดย เทียงธรรม จึง
ได้รับบัญชีระบупยานเพิ่มเติมของจำเลยที่ 1ที่ 3 และจำเลยร่วม

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ